| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 414.../QĐ-DBV | *Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025* |

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v ban hành Quy tắc bảo hiểm Máy móc thiết bị hàng hải**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này **"Quy tắc bảo hiểm Máy móc thiết bị hàng hải"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 783/2020/QĐ-BHHK ngày 05/11/2020.

**Điều 3.** Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**
**PTGĐ NGHIỆP VỤ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

**Tào Thị Thanh Hoa**

# BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ HÀNG HẢI

*(Ban hành theo Quyết định số 414/QĐ-DBV ngày 27 tháng 05 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)*

## 1. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

Tuân theo các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ dưới đây, Đơn bảo hiểm này:

1.1 Bảo hiểm cho tất cả các tài sản được xác định trong Bản Phụ lục được đính kèm theo đây và là một bộ phận của Đơn bảo hiểm này, sau đây được gọi là "Bản Phụ lục", đối với mọi rủi ro gây ra bởi TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI VẬT CHẤT TRỰC TIẾP do bất cứ nguyên nhân nào, xảy ra trong suốt thời hạn bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này như được nêu trong "Bản Phụ lục".

Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm của Nhà báo hiểm đối với mỗi khoản hoặc toàn bộ các khoản nêu trong Phụ lục bảo hiểm không được vượt quá số tiền hoặc tổng số tiền được bảo hiểm hoặc mỗi số tiền hoặc tổng số tiền khác có thể được thay đổi bằng văn bản ghi nhớ kèm theo Đơn bảo hiểm này do Nhà bảo hiểm hoặc đại diện Nhà bảo hiểm ký.

1.2 Bao gồm mọi khoản phí theo mức bình quân hoặc chi phí cứu hộ, được điều chỉnh hoặc xác định theo hợp đồng thuê tàu và/hoặc các luật liên quan và thực tế phát sinh để tranh hoặc liên quan đến tránh thất thoát do bất cứ lý do nào ngoại trừ những lý do đã được đề cập trong hợp đồng bảo hiểm này.

1.3 Hợp đồng này được mở rộng bồi thường cho Bên được bảo hiểm đối với phần trách nhiệm trong hợp đồng thuê tàu được quy định trong điều khoản "Cả hai bên cùng có lỗi" như các khoản mất mát phải được bồi thường bảo hiểm. Trong trường hợp các chủ tàu yêu cầu bảo hiểm theo điều khoản nói trên, Bên được bảo hiểm đồng ý chịu chi phí để báo cho bên bảo hiểm là cơ quan có quyền bảo vệ Bên được bảo hiểm trước yêu cầu đòi bảo hiểm đó.

## 2. LOẠI TRỪ

Trong bất kỳ trường hợp nào, Đơn bảo hiểm này cũng không bồi thường cho:

2.1 Tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí do lỗi cố ý của Người được bảo hiểm.

2.2 Tổn thất hoặc thiệt hại do khuyết tật vốn có, ẩn tỳ, rách, vỡ, hao mòn tự nhiên, nhiễm bẩn, rỉ sét, ẩm mốc và bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ đó. Loại trừ này sẽ không áp dụng đối với các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất gây ra bởi rò rỉ nước trong khi đang lưu kho.

2.3 Máy móc hoặc thiết bị điện, thiết bị cơ khí bị hỏng hoặc trục trặc (trừ khi đo các yếu tố

bên ngoài và ngẫu nhiên) hoặc các thiệt hại hậu quả phát sinh từ đó.

2.4 Việc mất công năng sử dụng, chậm trễ hoặc mất thị trường hoặc bất kỳ lợi ích tài chính nào khác.

2.5 Thiếu sự kiểm kê hoặc bản kiểm kho hoặc các tổn thất không giải trình được.

2.6 Bất kỳ tổn thất hậu quả nào.

2.7 Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ được quy định trong Bản phụ lục.

2.8 Các hoạt động diễn ra:

2.8.1 Tại và xung quanh có các vụ nổ.

2.8.2 Khi sử dụng các chất nổ.

2.8.3 Trong các cấu trúc hạn chế hoặc trong các phần tàu bị hư hỏng được coi là bất thường.

2.8.4 Trong các vùng biển hoặc khu neo đậu có sóng lớn và/hoặc thời tiết xấu.

2.8.5 Trong các vùng băng nguy hiểm được thông báo trên hệ thống NAVTEX hoặc bởi Cục Khí tượng và Thuỷ văn Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), hoặc Cục phân tích băng Canada (Canadian Ice Service) hoặc các Cục khác tương đương hoặc các hoạt động diễn ra dưới lớp băng.

2.8.6 Trong các cơ sở hạt nhân

2.9 Tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí gây ra bởi:

2.9.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa, hoặc xung đột dân sự phát sinh từ đó, hoặc bất cứ hành động thù địch nào do một bên tham chiến gây ra hoặc chống lại một bên tham chiến.

2.9.2 bắt giữ, chiếm đoạt, hạn chế hoặc cầm tù (ngoại trừ trường hợp bị cướp), và các hệ quả xảy ra từ các việc đó.

2.9.3 Trong bất cứ trường hợp nào bảo hiểm này cũng không bồi thường cho những tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hay chi phí phát sinh bởi hành động trộm cắp có bạo lực bởi những người ngoài tàu, cướp biển, hoặc manh động của thuyền trưởng, sỹ quan hoặc thuyên viên.

2.9.4 Mìn vô chủ, ngư lôi, bom hoặc các vũ khí chiến tranh vô thừa nhận khác.

2.9.5 Vũ khí hóa học, sinh học hoặc vũ khí điện từ theo Điều khoản loại trừ nhiễm phóng xạ, hoá học, sinh học, sinh hoá và vũ khí điện từ - CL.370 ngày 10 tháng 11 năm 2003

2.9.6 trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc hoạt động, như là một phương tiện gây thiệt hại, của bất cứ máy tính, hệ thống máy tính, chương trình phần mềm máy tính, đoạn mã gây hại, vi rút máy tính hoặc quá trình xử lý máy tính hoặc bất kỳ một hệ thống điện tử nào, theo điều khoản Loại trừ rủi ro tin tặc - CL.380 ngày 10 tháng 11

năm 2003.

2.10 Tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí:

2.10.1 gây ra bởi đình công, bế xưởng, hoặc những người tham gia các vụ gây rối lao động, nổi loạn hoặc bạo động dân sự

2.10.2 là kết quả của các vụ đình công, bế xưởng, gây rối lao động, nổi loạn hoặc bạo động dân sự

2.10.3 do bất cứ kẻ khủng bố nào hoặc bất cứ cá nhân nào hành động vì động cơ chính trị.

2.11 Tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do

2.11.1 việc không đủ khả năng đi biển của tàu, thuyền

2.11.2 sự không phù hợp của tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển, thùng chứa hoặc xe nâng hàng để chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm khi Người được bảo hiểm hoặc Người làm công của họ che giấu sự không đủ khả năng đi biển hoặc trạng thái không phù hợp đó, tại thời điểm đối tượng được bảo hiểm đã được xếp lên tàu.

2.11.3 Người bảo hiểm thống nhất từ bỏ bất kỳ vi phạm nào về những cam kết mặc nhiên rằng tàu đủ khả năng đi biển và sự phù hợp của tàu đối với việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới điểm đến, trừ khi Người được bảo hiểm hoặc Người làm công cho họ che giấu sự không đủ khả năng đi biển hoặc trạng thái không phù hợp đó.

2.12 Điều khoản này là điều khoản quan trọng nhất và sẽ chi phối bất cứ điều khoản nào trong Đơn bảo hiểm này mà trái ngược với nó.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Đơn bảo hiểm này cũng sẽ không bồi thường cho các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hoặc chi phí trực tiếp gây ra bởi hoặc góp phần gây nên hoặc phát sinh từ:

2.12.1 phóng xạ ion hóa từ hoặc ô nhiễm do phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân hoặc từ việc đốt cháy nguyên liệu hạt nhân.

2.12.2 chất phóng xạ, chất độc hại, chất nổ hoặc các chất nguy hiểm hoặc tài sản bị nhiễm phóng xạ trong việc lắp đặt hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân hoặc việc láp ráp hạt nhân hoặc bộ phận hạt nhân khác.

2.12.3 bất kỳ vũ khí chiến tranh nào sử dụng sự phân hạch và/ hoặc tổng hợp hạt nhân hoặc nguyên tử hoặc các phản ứng tương tự khác hoặc năng lượng hoặc chất phóng xạ.

## 3. CÁC TRƯỜNG HỢP HẾT HIỆU LỰC

3.1 Đơn bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản kèm theo, nếu:

3.1.1 Tính chất của tài sản hoặc thiết kế hoặc công trình bị thay đổi hoặc sửa đổi trong

suốt thời hạn của Đơn bảo hiểm này; song trường hợp này sẽ không áp dụng cho những thay đổi, sửa đổi tạm thời có khả năng xảy ra khi thực hiện việc sửa chữa cần thiết và phải được báo cáo ngay bằng văn bản cho Người bảo hiểm, hoặc

3.1.2 bất kỳ thay đổi nào diễn ra liên quan đến quyền lợi, quyền sở hữu, hoặc chiếm hữu đối tượng được bảo hiểm; hoặc trong trường hợp Đơn bảo hiểm này được chuyển nhượng hoặc chuyển giao

3.2 Đơn bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm đã che đậy hoặc miêu tả sai lệch các trường hợp hoặc sự việc liên quan đến bảo hiểm này hoặc đối tượng bảo hiểm đó; hoặc trong trường hợp có sự gian lận, gian lận cố ý hoặc việc tuyên bố sai sự thật của Người được bảo hiểm về bất cứ vấn đề nào có liên quan đến bảo hiểm này hoặc liên quan đến đối tượng bảo hiểm đó, dù được thực hiện trước hoặc sau khi tổn thất xảy ra.

## 4. MỨC KHẤU TRỪ

Các bên hiểu và thoả thuận rằng mỗi khiếu nại đối với tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí, nếu có, sẽ được giải quyết riêng rẽ; và từ số tiền của mỗi khiếu nại đó, tổng số được đưa ra trong Bản Phụ lục sẽ được khấu trừ. Khi đưa ra các quyết định đó, mỗi tai nạn sẽ được coi là một khiếu nại riêng biệt, nhưng trong trường hợp một tai nạn duy nhất gây ra tổn thất hoặc thiệt hại đối với nhiều hơn một hạng mục được bảo hiểm, khoản khấu trừ duy nhất - là khoản khấu trừ cao nhất - sẽ được áp dụng.

## 5. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ

Tổng các giá trị được kê khai tại thời điểm bắt đầu mỗi giai đoạn bảo hiểm phải thể hiện đầy đủ chi phí thay thế của tài sản được bảo hiểm. Trong trường hợp có khiếu nại, Người bảo hiểm đồng ý bồi thường toàn bộ chi phí thay thế tại thời điểm xảy ra tổn thất, song không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

## 6. ĐỀ PHÒNG HẠN CHẾ TỔN THẤT

6.1 Người bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm bất cứ phí tổn hợp lệ và hợp lý nào phải chịu bởi Người được bảo hiểm hoặc Người làm công hoặc đại lý của họ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bất kỳ tổn thất nào có thể được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này trong khi:

6.1.1 tiến hành các biện pháp hợp lý với mục đích ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất và/hoặc

6.1.2 đảm bảo rằng các quyền khiếu nại đối với Người chuyên chở, Người nhận lưu kho đối tượng được bảo hiểm hoặc Người thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện thoả đáng.

Tuân thủ theo các Giới hạn trách nhiệm và Mức khấu trừ của Đơn bảo hiểm này.

6.2 Các biện pháp được Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm tiến hành với mục đích bảo toàn, bảo vệ hoặc phục hồi cho đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi là sự từ chối hoặc chấp nhận từ bỏ đối tượng được bảo hiểm, hoặc làm tổn hại đến quyền lợi

của các bên.

6.3 Số tiền bảo hiểm theo Điều 6 sẽ cộng vào tổn thất có thể được bồi thường khác theo Đơn bảo hiểm này, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ không được vượt quá 25% giá trị được bảo hiểm của thiết bị theo khiếu nại đó.

## 7. CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

7.1 Bất kỳ biện pháp bảo vệ nào được tiến hành vì sự an toàn của tài sản được bảo hiểm đều phải được duy trì đúng thủ tục trong suốt thời hạn hiện hành của Đơn bảo hiểm và sẽ luôn được sử dụng tại mọi thời điểm ngoài giờ làm việc hoặc khi các kho của Người được bảo hiểm bị bỏ quên không có người trông coi, và biện pháp báo vệ đó sẽ không được ngừng hoặc thay đổi để gây tổn hại đến quyền lợi được bảo hiểm khi không có sự chấp thuận của Người được bảo hiểm.

7.2 Người được bảo hiểm, trên cơ sở yêu cầu và bằng chi phí của mình, sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm toàn bộ các tài liệu và thông tin có liên quan mà Người bảo hiểm có thể yêu cầu một cách hợp lý để xem xét bất kỳ khiếu nại nào.

7.3 Khi có đề nghị hợp lý, Người được bảo hiểm cũng sẽ phải hỗ trợ Người bảo hiểm hoặc các đại diện có thẩm quyền của Người bảo hiểm trong việc điều tra bất kỳ khiếu nại nào, bao gồm song không giới hạn đối với:

7.3.1 việc phỏng vấn bất kỳ nhân viên, cựu nhân viên hoặc đại lý của Người được bảo hiểm

7.3.2 việc phỏng vấn bất kỳ bên thứ ba nào được Người bảo hiểm coi là có thể biết về các vấn đề liên quan đến khiếu nại đó

7.3.3 việc giám định đối tượng được bảo hiểm

7.3.4 việc điều tra đối với các hồ sơ phân loại và/hoặc các nhật ký bảo dưỡng của tài sản được bảo hiểm.

7.4 Điều kiện tiên quyết trước khi thực hiện trách nhiệm của Người bảo hiểm là Người được bảo hiểm trong bất cứ giai đoạn nào (dù đã tiến hành các thủ tục pháp lý hay chưa) không được cố ý hoặc vô tình:

7.4.1 làm sai lệch hồ sơ hoặc cố tình thông tin sai lệch tới Người bảo hiểm, gây khó khăn cho việc xem xét giải quyết khiếu nại mộc cách đúng đắn hoặc ép giải quyết khiếu nại bằng cách cố tình đưa vào hồ sơ khiếu nại các chứng cứ giả.

7.4.2 giấu giếm Người bảo hiểm bất cứ tình huống hoặc vấn đề nào, có thể là các chứng cứ để xem xét đúng đắn một khiếu nại hoặc một sự biện hộ đối với mỗi khiếu nại đó.

## 8. KHÔI PHỤC TÀI SẢN

8.1 Bất kể Người bảo hiểm đã thanh toán khiếu nại hoặc đồng ý thanh toán một khiếu nại hoặc một khiếu nại tiềm tàng theo Đơn bảo hiểm này hay không, Người được bảo hiểm sẽ tiến hành các bước hợp lý để:

8.1.1 đánh giá kịp thời khả năng đòi bồi thường từ các bên thứ ba đối với những khiếu nại phát sinh hoặc khiếu nại có nguy cơ phát sinh theo Đơn bảo hiểm này.

8.1.2 phòng ngừa bất cứ khiếu nại nào từ bên thứ ba, nếu cần, bằng cách kiện tụng và tiến hành các bước hợp lý để đảm bảo ngăn chặn khiếu nại từ các bên thứ ba,

8.1.3 liên tục thông báo cho Người bảo hiểm hoặc chuyên gia giải quyết hoặc phân bổ tổn thất được chỉ định (nếu có) về cơ hội khiếu nại và bất cứ hành động nào cần thực hiện đối với bên thứ ba

8.1.4 hợp tác với Người bảo hiểm khi được yêu cầu thực hiện các bước hợp lý để theo đòi bất kỳ khiếu nại nào đối với bên thứ ba.

8.2 Người bảo hiểm sẽ thanh toán các khoản chi phí hợp lý phải trả bởi Người được bảo hiểm theo điều khoản này theo tỷ lệ giữa các tổn thất được bảo hiểm phải chịu so với các tổn thất không được bảo hiểm (như quy định trong điều khoản 8.3.2).

8.3 Trong trường hợp có sự bồi thường từ các bên thứ ba đối với những khiếu nại đã được thanh toán toàn bộ hoặc một phần theo Đơn bảo hiểm này, các khoản bồi hoàn đó sẽ được phân chia giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm như sau:

8.3.1 các phí tổn và chi phí hợp lý phát sinh trong việc khôi phục tài sản của bên thứ ba sẽ được khấu trừ trước và trả lại cho bên thanh toán

8.3.2 phần còn lại sẽ được chia giữa Người bảo hiểm và bên Người được bảo hiểm theo tỷ lệ của các tổn thất không được bảo hiểm phải chịu so với các tổn thất được bảo hiểm. Cho mục đích của điều khoản 8.2 và điều khoản 8.3.2 này, các tổn thất không được bảo hiểm có nghĩa là những mức khấu trừ theo Điều khoản 4 và bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại không được bảo hiểm nào đối với đối tượng được bảo hiểm phát sinh từ một vụ tai nạn hoặc sự cố được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này.

8.4 Trong trường hợp phạm vi theo Đơn bảo hiểm này không phù hợp theo Điều khoản 6, quy định sau sẽ được áp dụng:

Khi tàu được bảo hiểm đâm va với tàu khác và cả hai tàu đều có lỗi, trừ khi trách nhiệm của một hoặc cả hai tàu theo bị giới hạn bởi luật, bất cứ khoản bồi thường nào do Người bảo hiểm chi trả sẽ được tính toán theo nguyên tắc trách nhiệm chéo như là chủ sở hữu bị bắt buộc phải thanh toán cho mỗi bên khác những khoản tiền tương ứng về các thiệt hại của mỗi bên đó như được cho phép hợp lý trong việc xác định số tiền hoặc khoản phải trả bởi hoặc đến Người được bảo hiểm do hậu quả của vụ va chạm tàu gây ra.

## 9. KHIẾU NẠI

9.1 Trong trường hợp xảy ra tai nạn mà tổn thất hoặc thiệt hại dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm ngay lập tức sau ngày Người được bảo hiểm được biết hoặc được cho là đã được biết về tổn thất hoặc thiệt hại đó.

Nếu không thông báo cho Người bảo hiểm trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày

xảy ra tổn thất, trừ khi được Người bảo hiểm đồng ý ngược lại bằng văn bản, Người bảo hiểm sẽ tự động được miễn trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại đòi bồi thường nào theo Đơn bảo hiểm này liên quan đến hoặc phát sinh từ mỗi tai nạn hoặc tổn thất đó.

9.2 Người được bảo hiểm, bằng quyền tự quyết của mình, dựa trên thông báo về tai nạn hoặc sự cố dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này có thể:

9.2.1 hướng dẫn cho Giám định viên báo cáo cho Người bảo hiểm đứng đầu về nguyên nhân và mức độ tổn thất, các sửa chữa cần thiết và các chi phí hợp lý và bất kỳ vấn đề nào khác mà Người bảo hiểm hoặc Giám định viên cho là có liên quan.

9.2.2 xác nhận việc chỉ định một chuyên gia giải quyết hoặc phân bổ tổn thất để hỗ trợ Người được bảo hiểm trong việc chuẩn bị khiếu nại. Nếu không đồng ý, Người được bảo hiểm phải đề xuất với chuyên gia giải quyết hoặc phân bổ tổn thất - là hội viên thuộc Hiệp hội những Nhà phân bổ tổn thất chung của Anh quốc - hoặc bất có chuyên gia giải quyết hoặc phân bổ tổn thất nào được cả Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm cùng chấp thuận.

9.3 Người được bảo hiểm sẽ triển khai hành động bằng chi phí do Người bảo hiểm chi trả nếu cần thiết để giảm thiểu tổn thất hoặc thiệt hại, và nếu mỗi tổn thất, hư hỏng hoặc thiệt hại gây ra bởi trộm cắp hoặc bởi kẻ xấu phải báo ngay cho cảnh sát và tiến hành các bước phù hợp để phát hiện những kẻ phạm tội và lấy lại tài sản đã mất.

9.4 Để khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi được bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

Tổn thất toàn bộ và tổn thất toàn bộ ước tính được xác định là tổn thất toàn bộ ước tính hoặc thực tế của toàn bộ hệ thống do cùng một sự kiện xảy ra. Tổn thất của các thiết bị dưới nước khiến các thiết bị nổi không dùng được nữa không tạo nên một tổn thất toàn bộ hoặc một tổn thất toàn bộ ước tính.

Không có khiếu nại nào được bồi thường cho tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ một cách hợp lí hoặc nguyên nhân tổn thất thực tế không thể tránh khỏi hoặc chi phí khôi phục lại, tân trang lại và chuyển đối tượng được bảo hiểm đến nơi được bảo hiểm vượt quá giá trị của nó khi đến nơi.

9.5 Nếu bất cứ khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này bị lỗi về bất cứ phương diện nào hoặc nếu bất cứ phương kế hoặc phương sách nào được sử dụng bởi Người được bảo hiểm hoặc bất cứ đại diện nào thay mặt họ để được hưởng bất cứ quyền lợi nào theo Đơn bảo hiểm này, hoặc nếu có bất cứ tổn thất, phá huỷ, hoặc thiệt hại được bảo hiểm của Đơn bảo hiểm là nguyên nhân bởi hành động cố ý hoặc đồng loã bởi Người được bảo hiểm, tất cả những quyền lợi trong Đơn bảo hiểm này sẽ bị tước bỏ.

9.6 Tuỳ theo phương án của mình, Người bảo hiểm có quyền bồi thường cho Người được bảo hiểm những tài sản bị tổn thất, bị phá huỷ hoặc thiệt hại bằng cách thanh toán, khôi phục, thay thế hoặc sửa chữa. Nếu Người bảo hiểm chọn cách phục hồi hoặc thay thế

cho mỗi tài sản đó, họ sẽ không bị buộc phải phục hồi, thay thế chính xác hoặc trọn vẹn mà chỉ bằng tài chính cho phép và bằng cách đầy đủ hợp lí và trong bất cứ trường hợp nào sẽ không bị buộc phải chi trả bất cứ một hạng mục được bảo hiểm nào nhiều hơn tổng số tiền được bảo hiểm ở đây.

9.7 Khi thanh toán theo Đơn bảo hiểm này, Người bảo hiểm sẽ có quyền yêu cầu và nhận từ Người được bảo hiểm sự uỷ quyền toàn bộ về mọi quyền được phục hồi chống lại bất cứ cá nhân nào, công ty nào, tàu nào hoặc quyền lợi nào và Người được bảo hiểm sẽ thục hiện và chuyển giao những công cụ và giấy tờ và làm bất cứ việc gì khác cần thiết để bảo vệ những quyền này. Người được bảo hiểm sẽ không được làm gì sau khi tổn thất để gây tổn hại cho những quyền đó. Mỗi sự phục hồi (sau khi khấu trừ đi các chi phí phát sinh) phải được chia theo tỷ lệ giữa lợi ích của Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm trong phạm vi các quyền lợi tương ứng của họ.

9.8 Nếu có bất cứ bất đồng phát sinh đối với khoản tiền được chi trả theo Đơn bảo hiểm này (nếu trách nhiệm được thừa nhận), bất đồng đó phải được đưa ra Trọng tài kinh tế được các bên chỉ định theo quy định của luật pháp có hiệu lực pháp lý vào thời điểm chỉ định trọng tài kinh tế. Theo điều kiện này, các bất đồng được đưa ra trọng tài phân xử, việc ra quyết định của trọng tài là điều kiện tiên quyết trước khi có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào yêu cầu Người bảo hiểm phải bồi thường.

## 10. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

10.1 Bảo hiểm này không bồi thường cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại mà tại thời điểm xảy ra mỗi tổn thất hoặc thiệt hại đó được bảo hiểm bởi hoặc sẽ, trừ khi thuộc phạm vi bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này, được bảo hiểm bởi một Đơn bảo hiểm hoặc các Đơn bảo hiểm khác trừ khi bất cứ số tiền vượt quá mà sẽ được bồi thường theo mỗi Đơn bảo hiểm hoặc các Đơn bảo hiểm đó không có hiệu lực bởi đơn bảo hiểm này.

10.2 Bất kỳ một vụ tranh chấp nào có liên quan đến bảo hiểm này mà không giải quyết được bằng hình thức thương lượng giữa Người được bảo hiểm và Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV) thì tùy từng trường hợp cụ thể sẽ chuyển tới Tòa án nơi DBV đặt trụ sở để xét xử theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

10.3 Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện trong Đơn bảo hiểm này tới chừng mực mà liên quan đến bất cứ vấn đề gì được thực hiện hoặc tuân thủ bởi Người bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm của Người bảo hiểm để thực hiện bất kỳ sự chi trả nào theo Đơn bảo hiểm này.

10.4 Người bảo hiểm có thể chấm dứt Đơn bảo hiểm này bằng cách thông báo bằng văn bản trước ít nhất là 14 ngày cho Người được bảo hiểm tới địa chỉ cuối cùng được biết của Người được bảo hiểm. Bằng chứng về việc gửi thông báo nêu trên qua bưu điện sẽ được coi là đầy đủ đối với việc đã gửi thông báo.

10.5 Người được bảo hiểm có thể chấm dứt Đơn bảo hiểm này bằng cách thông báo cho Người bảo hiểm trước 30 ngày. Bất kỳ khoản hoàn phí bảo hiểm nào đều sẽ được tính toán dựa trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn trừ trường hợp công ty được bán sẽ

hoàn phí theo tỷ lệ.

10.6 LUẬT HỢP ĐỒNG 1999 (CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ 3)

10.6.1 Bất kỳ quyền lợi nào phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm này đều không được trao cho hoặc thi hành bởi một bên nào khác ngoài Người được bảo hiểm, ngoại trừ trường hợp được quy định ngược lại trong hợp đồng này.

10.6.2 Bảo hiểm này có thể bị huỷ bỏ hoặc thay đổi theo thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm mà không cần sự đồng ý của bất kỳ bên thứ 3 nào được quy định thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Đơn bảo hiểm này.

## 11. CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

11.1 Thiết bị được khai báo chỉ được phép vận hành bởi và dưới sự giám sát của những người có thẩm quyền và được đào tạo phù hợp.

11.2 Thiết bị được khai báo không được phép vận hành trong những điều kiện vượt quá các thông số vận hành được nhà sản xuất quy định cụ thể (độ sâu, các điều kiện mặt nước,.v.v..)

11.3 Trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho, các thiết bị phải được bảo vệ đầy đủ tránh hiện tượng nước xâm nhập. Tất cả các thiết bị trên mặt nước phải được bố trí hoàn toàn kín nước tại tất cả các đầu nối gắn kèm hoặc là các khoảng trống kín nước tại những vị trí thích hợp. Tại những điểm không thể thực hiện như vậy hoặc đối với các thiết bị nằm ở trên boong tàu, phải được vận chuyển bằng công-ten-nơ kín nước. Bất kỳ công-ten-nơ nào đều chỉ được coi là kín nước nếu còn nguyên các kẹp chì (seal) và được bảo dưỡng tốt và các khoá, đai vẫn được bảo đảm.

11.4 Trong quá trình bảo quản lưu kho trong thời gian dài, các biện pháp theo hướng dẫn của nhà sản xuất (như là độ ẩm, chống gỉ) cần phải được tuân thủ chặt chẽ.

11.5 Các quy trình bảo dưỡng hàng ngày phải được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phải ghi nhật kí bảo dưỡng đầy đủ và phải bao gồm hồ sơ về những bộ phận có thể tiêu dùng (như là kẹp chì) được thay thế. Trong trường hợp các bộ phận cấu thành nên những hạng mục là của nhiều nhà sản xuất khác nhau, mỗi hạng mục này cần phải được bảo dưỡng theo hướng dẫn cụ thể của nhà sản xuất hạng mục đó.